

1500190-26.2018.8.26.0011

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... havia sido condenado pela pratica de trafico de drogas e estava em cumprimento de pena. Sua conduta social e sua personalidade indicam claramente personalidade voltada para o crime bem como que a não está disposto a seguir as regras de convívio social. Assim, parto de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e a 11 (onze) dias multa. Sua reincidência, fls. 71, será considerada em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500190-26.2018.8.26.0011 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500190-26.2018.8.26.0011

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2091190/2018 - 14º D.P. PINHEIROS, 2103626 - 14º D.P. PINHEIROS, 9122/18/314 - 14º

D.P. PINHEIROS, 2091190 - 14º D.P. PINHEIROS, 9122/18/314 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RICARDO SILVINO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

LUCAS RICARDO SILVINO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal. Isso porque, no período de 07 de setembro a 29 de outubro de 2018, em dia e horário não apurados, nesta cidade e Comarca, o acusado recebeu, em proveito próprio, a moto de placa DHI-8348/CARAPICUIBA/SP, bem que pertencia à vítima Luiz Gustavo Bezerra da Silva, tendo ciência de sua origem ilícita.

Conta ainda que, no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 19h35min, o indiciado conduzia referida motocicleta, tendo ciência de sua origem ilícita.

Narra a denúncia que, a motocicleta descrita foi subtraída da vítima Luiz Gustavo Bezerra da Silva, no dia 07/09/2018. A vítima informou o crime ao COPOM e tentou

registrar boletim de ocorrência (cf. protocolo de n. 1159720 da PM). Em seguida, o indiciado recebeu o bem.

No dia 29 de outubro, policiais militares em diligências avistaram o indiciado que conduzia a motocicleta e trazia um adolescente na garupa. Os agentes fugiram da abordagem policial, mas foram perseguidos e detidos. O adolescente Daniel Silva de Arruda trazia um simulacro de arma de fogo e o dispensou. Os policiais consultaram o emplacamento da motocicleta e verificaram que era produto de furto. O indiciado foi preso em flagrante.

O indiciado sabia que o bem tinha origem ilícita. Recebeu-o de pessoa desconhecida, sem qualquer documento, tentou fugir da abordagem policial e, ainda, não comprovou eventual compra. Na polícia o indiciado ficou em silêncio.

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, foi ela recebida no dia 26 de novembro de 2018 (fls. 53/54). O acusado foi citado (fls. 64/65), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 85/86). Inviável a absolvição sumária, designei a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 2022 (fls. 152).

Durante a instrução de causa, foram tomados os depoimento de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo que o acusado preferiu ficar em silêncio, tudo registrado em mídias digitais, fls. 117 e 153/154.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade na qual a Dra. Promotora de Justiça pediu a condenação do acusado nos termos na denúncia, o aumento da pena em razão da reincidência e o regime fechado, Por seu turno, a Dra. Defensora Pública pediu, preliminarmente, a absolvição de LUCAS. Em caso de condenação, requereu que a pena base seja estabelecida no mínimo legal; que a reincidência, caso reconhecida, aumente a pena em fração não superior a 1/6; e, por fim, que seja estabelecido o regime aberto ou que a pena seja substituída por restritivas de direito.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos em julgamento bem como em relação ao crime antecedente (fls. 13/15); o auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); e as folhas de antecedentes do acusado (fls. 31/33; 47/49).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada procedente.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, fls. 4/5, pelo o boletim de ocorrência alusivo aos fatos em julgamento bem como em relação ao crime antecedente, no caso, o furto da motocicleta apreendida, fls. 13/15 e pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21.

A autoria, de igual forma, é indubitosa.

Em audiência de instrução, o acusado Lucas, optou pelo silêncio.

Contudo, sua responsabilidade criminal restou perfeitamente delineada pelos seguros e harmônicos depoimentos prestados pelos policiais os quais efetuaram sua prisão. Os dois militares reconheceram, de forma firme, o acusado da ocorrência da qual haviam participado um ano antes e se lembraram perfeitamente, com riqueza de detalhes, de como os fatos ocorreram, vejamos.

O policial Kevin reconheceu o acusado da ocorrência envolvendo uma motocicleta.

Eles avistaram motocicleta na avenida Politécnica e então passaram a fazer o acompanhamento. Essa motocicleta que era ocupada por duas pessoas. Ao perceberem a presença da polícia passaram a se evadir. Em seguida, pararam a motocicleta e o garupa tentou se evadir a pé. Estava na posse de um simulacro de arma de fogo. Lucas era quem pilotava a motocicleta e quem estava com o simulacro era o menor. Não se recorda se eles estavam de capacete. A motocicleta era produto de furto. O policial não se recordou do que foi dito por Lucas para justificar sua tentativa de fuga.

Leandro também foi ouvido na mesma oportunidade. Também se acordou do réu.

Recordou-se que Lucas e um menor passaram com a motocicleta pela viatura o que gerou uma certa suspeita. Quando os policiais se aproximaram eles nitidamente

tentaram fuga. A placa do veículo não era de São Paulo e sim de uma outra cidade. Quando fizeram a abordagem o garupa correu a pé. Ele estava com o simulacro nas mãos mas acabou sendo detido. Ele era menor de idade. Lucas era quem pilotava a motocicleta. Lucas disse que havia comprado a motocicleta recentemente mas a moto era produto de furto. Pelo que se recorda a motocicleta havia sido furtada cerca de um a dois meses antes da prisão de Lucas.

Da análise da prova resta claro a responsabilidade criminal do acusado que tinha perfeita ciência da ilicitude do bem que foi apreendido em seu poder.

Aliás, estavam, ele e o menor, muito mal intencionados já que o adolescente estava na posse de um simulacro. Lucas era o condutor de uma motocicleta furtada e não apresentou documentos ou comprovou forma lícita de aquisição, ônus que lhe competia.

Friso que a prova quanto à ciência da origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou

não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem a motocicleta foi adquirida, a comprovação do pagamento etc. e, neste ponto, a defesa não se desincumbiu, aliás, ele não tinha qualquer comprovante de propriedade bem como, não comprovou de quem, onde e como pagou pelo veículo.

Vale lembrar, ainda, que "o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portar admissível a condenação pelo delito do 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes ao fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca." (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri - Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, "nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art.180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito." (Apelação nº 1.319.267/0 Bauru 1ª Câmara Relator: Silveira Lima 5.12.2002 V.U. - Voto nº 6.425).

Ele tinha perfeito conhecimento da ilicitude do bem tanto que tentou fugir ao se deparar com os policiais, sem sucesso contudo.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu pela prática do crime de receptação dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo a dosar as penas:

Na primeira fase da aplicação da pena, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Com efeito, pela análise de sua certidão de feitos criminais, observo que o acusado há pouco havia sido condenado pela prática de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena. Sua conduta social e sua personalidade indicam claramente personalidade voltada para o crime bem como que a não está disposto a seguir as regras de convívio social. Assim, parto de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e a 11 (onze) dias multa. Sua reincidência, fls. 71, será considerada em segunda fase.

Na segunda fase da aplicação da pena, reincidente por tráfico de drogas, aumento sua pena em 1/6 (um sexto) e chego a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

Em terceira fase, nada a considerar, torno a pena fixada em definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. O réu é reincidente pelo crime de tráfico de entorpecentes, estava em cumprimento de pena e na companhia de um menor que portava um simulacro de arma de fogo. Sua conduta deve ser apenada com rigor até porque estava em cumprimento de pena por ocasião de sua prisão em flagrante por estes fatos.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUCAS RICARDO SILVINO DE SOUZA, RG: 35384141, nascido em 07/09/1996, natural de São Roque - SP, filho de LUCIANA SILVINO DE SOUZA, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, ambos, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa Sem substituição da pena privativa de liberdade por ser o réu reincidente. Solto durante o processo, poderá recorrer em liberdade. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; . Sem condenação em custas.

São Paulo, 29/06/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA